



Assiette des droits et taxes douaniers

Champs d'application des droits et taxes douaniers

Les droits de douanes sont assis sur la valeur en douane des Marchandises importées ou exportées.

L'assiette des droits et taxes ainsi que les tarifs applicables sont déterminés :

- a) Par des éléments qualitatifs tels que l'espèce, l'origine, la provenance et la destination ;
- b) Par des éléments quantitatifs tels que la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.

L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

La marchandise

Les Marchandises sont les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces de nature commerciale ou non, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu'ils fassent l'objet ou non d'un commerce licite, et d'une manière générale tous biens susceptibles de transmission et d'appropriation, soumis aux lois et règlements des douanes

Les expressions ci-après sont définies comme suit par le CGD aux fins d'application du Tarif douanier :

- valeur en douane des marchandises importées » s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad-valorem sur les marchandises importées ;
- Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites ;
- L'expression « marchandises identiques » s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises, conformes par ailleurs à la définition, d'être considérées comme identiques ;
- L'expression « marchandises similaires » s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
- Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait du fait que ces travaux ont été exécutés en Mauritanie ;
- Des marchandises ne sont considérées comme « marchandises identiques » ou « marchandises similaires » que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;



Des marchandises produites par une personne différente ne sont prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer ;

- l'expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production et comprend les marchandises identiques ou similaires ;

L'origine d'une marchandise

sont considérées comme originaires d'un pays déterminé les marchandises « entièrement obtenues » dans ce pays. Par marchandises « entièrement obtenues dans un pays » on entend :

- a) Les substances minérales extraites de son territoire ;
- b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
- c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage et les sous-produits animaux ;
- e) Les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées ;
- f) Les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays, soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
- g) Les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous (f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci ;
- h) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
- i) Les rebus et déchets provenant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir que de matières premières pour les industries de récupération ;
- j) Les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés à quelque stade que ce soit.

Les produits importés ne pouvant bénéficier du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine, l'administration peut exiger la production de tout document certifiant l'origine de ces produits.

La provenance de la marchandise

On entend par pays de provenance, le pays à partir duquel la marchandise a été expédiée en droiture à destination du territoire douanier. A l'exportation et sur la demande des exportateurs, l'administration vise les certificats attestant la provenance des marchandises.



dispositions contraires contenues dans les accords conclus ou les conventions ratifiées par la Mauritanie, le bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent Code est subordonné à la justification de l'origine des marchandises et à leur transport en droiture.

Les Prohibitions

L'importation ou l'exportation de certaines marchandises peut être prohibée ou soumise à la présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc. La marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. Sont également prohibées, à l'importation comme à l'exportation, les marchandises qui sont de nature à porter atteinte à :

- a) L'ordre public ;
- b) La sécurité publique ;
- c) La santé ou la vie des personnes et des animaux ;
- d) La moralité publique ;
- e) La préservation de l'environnement ;
- f) La protection des trésors nationaux ayant une valeur culturelle, artistique, historique ou archéologique ;
- g) La protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;
- h) La défense des intérêts des consommateurs.

Les marchandises frappées de prohibition doivent être inscrites au manifeste sous leur véritable dénomination et avec des indications suffisantes permettant d'établir leur espèce et leur qualité prohibées.

Le Poids des marchandises

Le Code des Douanes entend par :

- Poids brut : le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages.
- Poids net : le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.
- Tare : le poids des emballages ;

La tare est :

- Réelle, lorsqu'elle correspond au poids effectif des emballages ;
- Forfaitaire, lorsqu'elle représente le poids des emballages calculé forfaitairement en pourcentage du poids brut.

La détermination de la valeur en douane des marchandises

La valeur en douane des marchandises importées » s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad-valorem sur les marchandises importées. Elle est égale à la valeur transactionnelle, c'est-à-dire, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de la Mauritanie.

A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, à la date d'enregistrement de la déclaration au bureau des douanes, majorée, le cas échéant, de frais de transport jusqu'à la frontière, mais non compris le montant :



des droits et taxes de sortie ;

- des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

1. sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels la Mauritanie adhère, les marchandises importées ou présentées à l'exportation sont passibles, selon le cas, des droits et taxes d'importation ou d'exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes, indépendamment des autres droits ou taxes institués par des textes particuliers.

2. Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués à l'importation et à l'exportation sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits « ad-valorem ».

Le Tarif des Douanes

Composition

Le tarif des douanes comprend :

1. Les positions et sous- positions de la nomenclature découlant de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par le Conseil de Coopération Douanière ainsi que, le cas échéant, des sous- positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature, ou des positions ou sous- positions découlant d'accords conclus ou de conventions ratifiées par la Mauritanie ;
2. Les quotités des droits et taxes applicables aux positions et sous- positions précitées.
3. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par application des règles générales interprétatives et des notes explicatives du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur Général des Douanes. Les décisions de classement et d'assimilation sont publiées au Journal officiel.

Conditions d'application du Tarif des Douanes

1. Les produits importés ou exportés sont soumis aux droits et taxes inscrits au tarif des douanes dans l'état où ils se trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables.
2. Toutefois, l'Administration des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant l'enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, selon le cas, soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur du territoire douanier, suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative des marchandises ni au degré de leur conservation.
4. Les modalités de destruction des marchandises sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.



Droits et taxes de Douanes

Les droits et taxes de douane applicables à l'entrée et à la sortie des marchandises sont institués, suspendus, rétablis, supprimés, et leurs quotités fixées ou modifiées par la loi. Toutefois, dans les conditions prévues par le Code des Douanes ou en vertu d'une habilitation législative, les quotités des droits et taxes douaniers peuvent être modifiées par voie réglementaire.

Les dispositions douanières contenues dans les accords, arrangements, traités et conventions internationaux ainsi que leurs annexes, sont rendues applicables par ordonnances du Président de la République. Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification du parlement, avant la fin de sa session s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de la plus prochaine session.

Le Ministre chargé des Finances arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la République Islamique de Mauritanie, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.

Les droits d'importation

A l'importation, le tarif des douanes comprend les droits et taxes fiscaux.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les droits et taxes inscrits au tarif des douanes sont applicables à toutes les marchandises quelle que soit leur origine ou leur provenance, mises à la consommation soit en suite d'importation directe soit en suite de tout régime suspensif de droits.

Les marchandises originaires des Etats membres d'organisations d'intégration économique auxquelles la République Islamique de Mauritanie a adhéré bénéficient de préférences tarifaires selon les règles fixées par ces organisations.

Les droits et taxes payés à l'importation comprennent :

Droits et Taxes	Taux	Base
Droit de Douanes	0, 5, 13 et 20%	CAF
Redevance statistiques	1%	CAF

Les droits d'exportation

A l'exportation, les marchandises sont assujetties au paiement des droits et taxes en vigueur suivant la nature et espèce des produits exportés. Les taux de ces taxes se présentent comme suit :

La LFI 2014 avait fixé un droit fiscal à la sortie de 10% de la Valeur en Douanes sur l'exportation des peaux et cuirs

La loi de finances 2016 avait également fixé les taux de la taxe de sortie pour les déchets et produits de pêche ainsi qu'il suit :

- Un droit fiscal de sortie est fixé à 15% de la valeur en douane pour les produits :
 - Déchets et débris de fonte ;
 - Déchets et débris d'acier alliés inoxydables ;
 - Déchets et débris d'acier ou de fer étame ;



- Déchets lingots d'acier inoxydables
- Un droit à l'exportation est perçu sur la valeur en douane des produits de pêche suivants :
 - Produits préparés et conserves destinés à la consommation humaine 1%;
 - Poissons entiers vivants, frais ou réfrigérés 1,5% ;
 - Produits salés, séchés, fumés en saumure et élaborés 2%
 - Produits congelés terre 2%
 - Produits congelés à bord 4%
 - Poutargue 4%
 - Farines et huiles de poisson impropres à la consommation humaine 10%

Droits et taxes divers perçus par l'administration des douanes

Outre les droits et taxes visés ci-dessus, les marchandises importées ou exportées peuvent être assujetties à d'autres droits, taxes, impôts, contributions, prélèvements ou redevances dont l'Administration des Douanes peut être chargée d'assurer la perception.

Sauf dispositions contraires des textes les instituant, ces droits, taxes, impôts, contributions, prélèvements ou redevances sont liquidés, recouverts, et les infractions y afférentes constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

Droits et Taxes	Taux	Base
Prélèvement Communautaire de Solidarité		
Taxe de Promotion des activités culturelles et sportives		

Conduite des marchandises en douane

La marchandise ne peut être importée par mer ou par voie fluviale sans avoir été inscrite sur un manifeste ou état général du chargement, signé par le commandant du navire, indiquant la nature des marchandises composant la cargaison, mentionnant la nature, le nombre, les marques et numéros des colis, et précisant les conditions du transport, les lieux de chargement, la provenance et la destination.

Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe, dite route légale désignée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau de douane ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par décision du Ministre chargé des Finances, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe, dite route légale désignée par arrêté du Ministre chargé des Finances.



Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau de douane ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par décision du Ministre chargé des Finances, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux.

Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée. Ils ne peuvent atterrir, sauf cas de force majeure dûment justifié, que sur les aéroports pourvus de bureaux de douane.

Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires.

Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou poste de douane, ou dans les lieux désignés par l'Administration des Douanes, pour y être déclarées en détail.

Par la voie terrestre

a) les transporteurs venant de l'intérieur du territoire douanier ne peuvent, dès leur entrée dans le rayon des douanes, emprunter que les routes désignées à cet effet. Il leur est interdit de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

b) les transporteurs ayant chargé des marchandises dans le rayon des douanes, doivent se rendre au bureau de douane le plus proche du lieu de chargement, par la route la plus directe.

Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis. De même, celles destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aéroport où les bureaux de douane sont établis.

La déclaration sommaire :

Aucune marchandise ne peut être importée par mer ou par voie fluviale sans avoir été inscrite sur un manifeste ou état général du chargement, signé par le commandant du navire, indiquant la nature des marchandises composant la cargaison, mentionnant la nature, le nombre, les marques et numéros des colis, et précisant les conditions du transport, les lieux de chargement, la provenance et la destination.

Le commandant d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

- soumettre l'original du manifeste au visa « ne varietur » des agents des douanes qui se rendent à bord ;
- leur remettre une copie du manifeste.

A son entrée dans le port, le commandant doit présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le Commandant doit déposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration sommaire :



Le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;

- Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;

b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'Administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.

La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Toutefois, l'administration des douanes peut accepter que soit utilisé comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif contenant les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué :

- a) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction ait eu lieu ;
- b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ci-dessus ont agi.

Le déchargement et l'emmagasinement

Dès remise de la déclaration sommaire, le déchargement des navires, aéronefs, wagons, et véhicules terrestres à moteur peut être autorisé. Les marchandises peuvent alors être constituées en magasins, aires de dédouanement et terminaux conteneurs suivant les modalités fixées par le code des Douanes. Elles y sont déchargées et stockées sous contrôle douanier, en attendant le dépôt de la déclaration en détail.

L'administration des douanes procède au dénombrement et à l'identification des colis soit au déchargement, soit à l'entrée en magasins et aires de dédouanement, soit après déchargement complet et allotissement.

L'administration des douanes procède au dénombrement et à l'identification des colis soit au déchargement, soit à l'entrée en magasins et aires de dédouanement, soit après déchargement complet et allotissement.

La création des magasins, aires de dédouanement et terminaux conteneurs est subordonnée à l'autorisation préalable du Directeur Général des Douanes qui en agréé l'emplacement, la construction et l'aménagement.

Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clés différentes, l'une étant détenue par l'Administration des Douanes et l'autre par le concessionnaire ;

L'aire de dédouanement, le terminal conteneur sont constitués par des emplacements clos.

L'autorisation ci-haut détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouanement et terminaux conteneur est subordonné et fixe éventuellement les charges du concessionnaire en matière de fournitures, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Les concessionnaires de magasins, aires de dédouanements et terminaux conteneurs doivent souscrire à titre de garantie, une soumission cautionnée générale, conforme au modèle arrêté par le Directeur Général des Douanes et renouvelable au premier janvier de chaque année.



dérogation aux règles tracées ci-dessus, le régime des magasins et aires de dédouanement peut être accordé aux marchandises faiblement taxées et aux colis lourds ou encombrants qui, à leur déchargement, sont entreposées sur des terre-pleins, parties de quai ou emplacements non clos délimités et agréés par l'administration des Douanes.

Les magasins et aires de dédouanement peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées, qui ont été déclarées et vérifiées.

La sortie des marchandises des magasins et aires de dédouanement est subordonnée au dépôt préalable d'une déclaration en détail dûment enregistrée et vérifiée ; elle ne peut se faire hors de la présence de l'administration des Douanes.

L'Inspection des marchandises

Les marchandises importées sur le territoire douanier peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être soumises à l'inspection avant leur expédition. Cette inspection peut porter sur la qualité, la quantité, le prix ou l'espèce tarifaire des marchandises et, pour certaines marchandises, sur la conformité aux normes internationales. Cette inspection peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de vérification qui ne peut en aucun cas lier l'appréciation de l'administration qui est libre de la prendre ou non en considération.

Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par les arrêtés du Ministre chargé des Finances.

Toute marchandise introduite sur le territoire douanier, même celle destinée à être réexportée, doit être soumise au contrôle douanier, qu'elle soit passible ou non de droits et taxes. Elle doit être couverte par une déclaration sommaire et être présentée en douane.

A cet effet, les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation et la présence de l'administration des douanes et dans les lieux désignés ou agréés par celle-ci. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de force majeure nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas l'administration des douanes doit en être informée sans délai. L'administration des douanes peut, en vue d'assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen de transport sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

En vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. La visite des personnes s'effectue à l'intérieur des locaux réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes lorsqu'il y a des doutes qui laissent présumer qu'elles dissimulent des marchandises à même leurs corps. Cette visite est alors effectuée par des personnes du même genre et dans le respect de l'intégrité des personnes. Tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d'arrêt des agents des douanes. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins et moyens appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

De même, à l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes les agents de l'administration peuvent se rendre à bord des navires et se faire présenter tous les documents nécessaires à l'accomplissement de



mission. Ils peuvent poursuivre même en haute mer et employer tous moyens appropriés pour faire passer les navires qui, arrivés, dans la zone maritime du rayon.

La déclaration en détail :

Toutes les marchandises, taxables ou exonérées, importées ou présentées à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. Celle-ci doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

Elle peut être présentée, dans les conditions fixées par l'administration des douanes avant l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les lieux qu'elle désigne et prend effet à l'arrivée des marchandises.

A l'importation, elle doit être déposée :

- lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau, ou si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.
- Lorsqu'il y a déclaration sommaire, après dépôt de celle-ci, et dans un délai de trois jours francs non compris les jours de repos hebdomadaire officiel et les jours fériés, à compter de la fin des opérations de déchargement et pendant les heures d'ouverture du bureau.

A l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues dans le dernier cas.

La date à prendre en considération pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'enregistrement de la déclaration en détail au bureau de douane ouvert à l'opération envisagée.

Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail - Commissionnaires en douane

Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane :

- Les propriétaires desdites marchandises ;
- Les commissionnaires agréés en douane ;
- Les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'autorisation de dédouaner.

Le propriétaire des marchandises pouvant faire acte de déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétaire par la présentation de :

- Documents commerciaux attestant l'achat ou la vente de ces marchandises en son propre nom ;
- Titres de transport établis en son nom propre ou à son ordre.

Le propriétaire des marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à un mandataire, qui est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieux et place.

Sont réputés propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers en ce qui concerne les marchandises, objets ou denrées qu'ils transportent ou détiennent.

Sont considérés comme commissionnaires en douane : toute personne physique ou morale ayant obtenu l'agrément dans les conditions prévues par décret, et faisant profession d'accomplir pour autrui les



alités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à-elle confié.

Modalité de déclaration en détail

Les déclarations en détail doivent être faites par écrit, par procédé informatique ou par tout autre moyen autorisé. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques. Elles doivent être signées par le déclarant.

La signature de ces déclarations et le cas échéant des documents annexes peut être remplacé par un Code d'identification du déclarant.

La déclaration en détail et les documents qui y sont annexés constituent un titre unique et indissociable. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une demande d'un « permis d'examiner de marchandises importées ». Le dépôt du permis d'examiner ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

Elles peuvent être autorisées à souscrire sous certaines conditions, une déclaration simplifiée d'enlèvement direct pour des marchandises dont la liste est fixée par décision du Directeur général des douanes. Cette déclaration simplifiée d'enlèvement direct doit être obligatoirement apurée par une déclaration en détail dans le délai prévu par arrêté du Ministre chargé des finances.

La forme et les énonciations, des déclarations simplifiées d'enlèvement direct et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du Directeur Général des Douanes.

La déclaration en détail faite par écrit, par procédé informatique ou par tout autre moyen autorisé doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elle doit être signée ou validée par le déclarant et comporter toutes les énonciations et documents nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

La validation de la déclaration informatique vaut signature. Les déclarations en détail reconnues recevables sont immédiatement enregistrées. Lorsqu'il existe, dans une déclaration, contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

Lorsque l'espèce est déclarée par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du Code, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nuls. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres.

La rectification d'une déclaration en détail

Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. Toutefois, le jour même de son enregistrement, le déclarant peut, sur demande, être autorisé par le Chef de bureau à rectifier la déclaration sous les conditions suivantes :

La rectification doit être demandée :

- a) à l'importation, avant que l'Administration des Douanes ne commence la vérification ou n'informe le déclarant de son intention de la commencer, à condition de ne pas avoir déjà constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;



b) à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou les lieux désignés à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont l'Administration des Douanes est en mesure de vérifier l'exactitude en l'absence des marchandises.

La rectification ne peut porter que sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandise. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.

L'annulation d'une déclaration en détail

Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées. Toutefois, Le déclarant peut, sur sa demande, obtenir du chef de bureau l'annulation de la déclaration dans les cas suivants :

- S'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ;
- Lorsque les marchandises présentées pour l'exportation ne sont pas effectivement exportées ;
- Lorsqu'il a été reconnu que les marchandises déclarées ne sont pas conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en exécution duquel elles ont été importées ;
- Lorsque les marchandises importées sont retournées à l'expéditeur par l'Administration des postes ; e) Lorsque les marchandises sont déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu'elles étaient destinées à être placées sous un régime économique suspensif des droits et taxes, sous réserve toutefois, que les droits et taxes exigibles sur les marchandises n'aient pas été acquittés ;
- Lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec une autre déclaration préalablement enregistrée ;
- Lorsque la déclaration déposée par procédé informatique comporte des anomalies ou erreurs matricielles sans incidence fiscale ou contentieuse ;
- Lorsque le bureau de douane ayant reçu et enregistré la déclaration n'est pas celui ouvert à l'opération envisagée.

L'autorisation du chef de bureau de douane ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a déjà été autorisé par l'Administration des Douanes.

Les déclarations simplifiées ou globales

Pour tenir compte de la spécificité de certains secteurs d'activité et suivant les conditions fixées par arrêtés du Ministre chargé des Finances, l'Administration des Douanes peut autoriser l'application de procédures simplifiées de dédouanement consistant au dépôt de déclarations simplifiées et de déclarations globales. Les déclarations simplifiées qui sont déposées pour les importations et exportations fractionnées ou échelonnées ne comportent pas toutes les énonciations ou tous les documents prévus par la réglementation en vigueur.

La déclaration globale peut régulariser les déclarations simplifiées déposées durant une période donnée. Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations simplifiées ou globales peut faire l'objet d'une convention entre l'Administration des Douanes et les intéressés. Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont établies par les déclarants dans les mêmes conditions que la déclaration en détail. Elles produisent les mêmes effets que cette dernière.



déclaration verbale, dans les cas où elle est autorisée, doit être signée par le déclarant. 2. Les dispositions des Articles 114 à 123 du présent Code s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration verbale.

Recouvrement des droits et taxes douaniers

Les droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation sont mis en recouvrement en vertu d'un titre de recette dit bulletin de liquidation émis par l'administration des douanes. 2. Ils deviennent définitivement dus à partir de la date d'émission de ce titre ;

Les redevables des taxes et droits de douanes

Ont la qualité de redevables des droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation :

- L'importateur ou l'exportateur de la marchandise ;
- Le commissionnaire en douane ;
- La caution

Les redevables d'une même dette sont réputés débiteurs solidaires. La déchéance du terme encourue par l'un d'eux, produit effet à l'égard de tous.

Les modes de paiement des Droits et taxes douaniers

Les Droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant, en numéraire ou par tout autre moyen de paiement à pouvoir libératoire contre quittance.

Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des procédés manuels ou informatiques.

L'administration des douanes peut autoriser le paiement des droits et taxes et, le cas échéant, des amendes et des sommes dues, par remise d'obligations cautionnées. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer, après chaque décompte, est inférieure à 100.000 UM.

L'administration des douanes peut exiger des redevables le versement auprès de ses services concernés, à titre de consignation, d'une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d'assiette qu'elle aura appréciés.

Les délais de paiement

Le paiement des droits et taxes douaniers doit intervenir :

- dans des délais fixés par décret pris sur proposition du Ministre chargé des Finances pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues aux articles 141 à 144 et des procédures simplifiées prévues aux articles 124 et 125 ci-dessus ; Toutefois, pour ces dernières, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de l'expiration d'un délai prévu pour le dépôt de la déclaration en détail définitive d'apurement des déclarations simplifiées d'enlèvement direct, et de la déclaration en détail globale de régularisation des déclarations simplifiées ;
- dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les autres cas, à compter de la date d'émission du bulletin de liquidation.



Le paiement intervenant au-delà de ces délais donne lieu à perception d'un intérêt de retard dont le montant est fixé par décret pris sur proposition du Ministre chargé des Finances. Cet intérêt est dû depuis le lendemain du jour de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

Remboursement des droits et taxes

Les droits et taxes perçus sur les marchandises par l'Administration des douanes peuvent être remboursés aux intéressés, selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, lorsqu'il est dûment établi que :

- Les droits et taxes ont été payés à tort ou par suite d'erreur de liquidation ;
- Au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en vertu duquel elles ont été importées. Dans ce cas le remboursement des droits et taxes est subordonné soit à :
 - La réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;
 - Leur destruction sous le contrôle de l'administration des douanes ;
- Les marchandises ayant acquitté les droits et taxes exigibles en suite de dépôt anticipé des déclarations dans les conditions prévues n'ont pas été effectivement importées.

Enlèvement des marchandises

Aucune marchandise ne peut être enlevée ou retirée des bureaux de douane ou des lieux désignés par l'administration des douanes sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée.

Le chef du bureau de douane auprès duquel est déposée et enregistrée la déclaration, peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et liquidations, et avant paiement des droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti par obligation cautionnée ou par consignation d'une somme d'argent auprès des services des Douanes.

Régimes suspensifs, régimes douaniers économiques

Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits et taxes de douane y compris les taxes de consommation ainsi que tous autres droits et taxes dont elles sont passibles.

Toutefois, le bénéfice des régimes suspensifs et des régimes douaniers économiques n'est autorisé en principe que lorsqu'il est possible, d'identifier les marchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à la consommation, soit en l'état, soit dans les produits compensateurs.

Les régimes suspensifs et les régimes économiques en douane comprennent :

- **Le transit :**

Le régime de transit douanier consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.

Transit ordinaire : Le transit ordinaire ou national est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous douane d'un bureau des douanes ou d'un entrepôt situés sur le territoire douanier.



Transit international : Le transit international est le régime douanier qui permet le transport de marchandises sous douane entre plusieurs pays.

- **Le Transbordement** : Le transbordement est le régime douanier en application duquel s'opère, sous le contrôle de l'administration des douanes, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie. L'administration des douanes peut autoriser le transbordement dans les lieux qu'elle désigne à cet effet.
- **Les entrepôts de douane** : Le régime de l'entrepôt douanier est le régime qui permet de placer les marchandises citées à l'article 184 du Code des douanes, pour une durée déterminée, dans des locaux soumis à l'agrément et au contrôle de l'administration des douanes. Il existe quatre catégories d'entrepôts de douane :
 - **L'entrepôt public** : L'entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert à toute personne pour entreposer des marchandises de toute nature à l'exception de celles exclues
 - **L'entrepôt spécial** : est autorisé :
 - a) pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits ;
 - b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront mises à la consommation, et ce, dans le délai de 3 mois.

- **L'entrepôt privé** : est constitué dans les magasins du commerce ou d'industrie, sous la garantie d'un engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans un délai de 12 mois. Cet engagement peut être souscrit suivant une soumission annuelle
- **L'entrepôt industriel** : est un établissement placé sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder pour ces deux destinations à la mise en œuvre des marchandises en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l'importation.

L'entrepôt industriel est accordé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt industriel pendant un an, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances. Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent, sauf dérogation du Ministre chargé des Finances, être réexportées ni mises à la consommation en l'état.

- **L'admission temporaire** : L'admission temporaire est le régime douanier qui permet l'admission sur le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, des marchandises destinées :



- à recevoir une transformation, ou ouvraison, un complément de main d'œuvre ou une réparation dans le territoire douanier, dénommée admission temporaire pour perfectionnement actif ;
 - ou y être employées en l'état dans certains cas prévus par les articles 226 et 227 du CGD.
- **L'admission temporaire pour perfectionnement actif** : Le perfectionnement actif est le régime douanier par lequel, les personnes physiques ou morales qui disposent des installations et de l'outillage requis peuvent être autorisées à importer en suspension totale des droits et taxes, des matières premières ou produits semi-finis destinés à être transformés, fabriqués ou à recevoir un complément d'ouvraison dans le territoire douanier. Le bénéfice du régime du perfectionnement actif est accordé par décision du Directeur général des douanes.
 - **L'exportation temporaire pour perfectionnement passif** : L'importation en franchise totale ou partielle de droits et taxes de douane peut être accordée, selon la procédure prévue pour l'octroi de l'admission temporaire pour perfectionnement actif aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportées.
 - **La transformation sous douane** : La transformation sous douane est un régime permettant l'importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état en vue de mettre à la consommation les produits résultant de ces opérations, dans les conditions fixées ci-après :
 - Les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail ;
 - D'après l'espèce tarifaire et les quantités du produit transformé à mettre à la consommation ;
 - La valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date de l'enregistrement de la déclaration d'entrée desdites marchandises sous le régime de transformation sous douane.
 - **Le drawback** : Le remboursement total ou partiel des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue pour l'octroi de l'admission temporaire pour perfectionnement actif.

La liste des produits admissibles au bénéfice du régime de l'exportation pour perfectionnement passif et du régime du drawback est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

- **La zone franche** : On entend par « zone franche » une partie du territoire de la République Islamique de Mauritanie dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.

Les marchandises originaires de la zone franche sont considérées comme étrangères.

La zone franche est instituée par la loi.

Les marchandises de toutes espèces peuvent être admises dans les zones franches.



Dépôt de douane

La Constitution des marchandises en dépôt

Sont constituées obligatoirement en dépôt par l'administration des douanes :

- Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal.
- Les marchandises qui restent en douane après obtention d'une autorisation d'enlèvement ou d'embarquement.
- Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur vol, détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts de la part de l'administration des douanes sauf en cas de sa faute ou de négligence volontaire de ses agents.

Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépôt sont à la charge des propriétaires.

La Vente des marchandises en dépôt

Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge compétent.

